

PCT EKIO SRBA — Guía de lectura del paquete

Confidencial — Borrador interno para revisión por Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L.

PCT EKIO — SISTEMA SRBA

Paquete de entrega a Patricia García

La Fábrica de Inventos S.L. (Burgos)

Junio 2026 — confidencial

OBJETIVO DE ESTA ENTREGA

Este paquete contiene el borrador completo de la **PCT internacional** que EKIO Bienestar S.L. desea presentar antes de **julio de 2026** sobre el Sistema SRBA (*Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa*), el sistema de software e inteligencia artificial que controla el hardware del modelo de utilidad **U202532624** (depositado en OEPM el 24/12/2025).

El objetivo de esta entrega es que Patricia García pueda ****revisar legalmente**** el conjunto y, tras alineación con EKIO en próxima reunión, proceder al filing PCT con prioridad parcial del MU.

CÓMO LEER ESTE PAQUETE — ORDEN SUGERIDO

Para optimizar tu tiempo, te sugerimos leerlo en este orden:

1. Lectura rápida (30 min)

- 02_Email_Inicial_Patricia.pdf — el email base con las 7 preguntas estratégicas que necesitamos resolver contigo.
- 08_Checklist_Final.pdf § F y § G — estado consolidado de los entregables, acciones pendientes y riesgos residuales.

2. Lectura técnica (2-3 horas)

- 04_Claim_Set_v0.2.pdf — las 25 reivindicaciones propuestas (sistema, método, CRM, distribuido, sostenibilidad).
- 06_Memoria_Descriptiva.pdf — memoria técnica completa (27 páginas, 21 secciones) con la justificación de cada claim.
- 03_Analisis_Prior_Art.pdf — estado de la técnica con análisis de las patentes más cercanas (Vielight US11633621B2 + Zerigo US20230218922A1)

y gap de novedad.

3. Lectura de soporte (1 hora)

- 05_Examiner_Red_Team.pdf — adversarial review propio del claim set contra USPTO Alice, EPO Art. 52/53(c)/56, CNIPA TSP y Art. 83/§112.
- 07_Figuras_Spec.pdf — especificación de las 7 figuras técnicas para encargo posterior a ilustrador profesional.
- 01_Brief_Agente_PCT_SRBA.pdf — brief operativo interno del proyecto.

RESUMEN EJECUTIVO

Estructura del claim set v0.2 (25 reivindicaciones)

Bloque	Claims	Contenido
A	C1-C15	Sistema general + panel + sensores + fotodiodo + gemelo digital + motor IA + RL + federado + NPU + cronobiología + wearables + multi-usuario + seguridad
B	C16-C20	Método principal + cold-start + adherencia + multiobjetivo + federado
C	C21-C22	CRM + sistema distribuido cloud
D	C23-C25	Pasaporte Digital de Producto + mantenimiento predictivo + gestión técnica de flota (ex-PaaS)

Etiquetado de prioridad:

- 2 claims con prioridad MU 24/12/2025 (C2, C3)
- 2 claims con prioridad parcial MU (C4, C14) — pendientes de tu validación
- 21 claims con fecha PCT (filing julio 2026 target)

Diferencias respecto al borrador SRBA aportado en su día

A partir del borrador SRBA original (22 claims), hemos producido el v0.2 (25 claims) integrando:

- **Eliminaciones definitivas** por riesgo Art. 83 EPC / §112 US:
 - Interfaz cerebro-computadora (BCI) → variante futura para divisional.
 - Micro-LEDs de puntos cuánticos (QDs) → variante futura para divisional.
 - Espectroscopia Raman → variante futura.
 - Datos genómicos → variante futura.

- **Reformulación crítica:**

- El antiguo claim 27 (PaaS) era modelo de negocio puro → ahora es

Claim 25 "sistema técnico de gestión remota de flota con telemetría"

y OTA" (anclado a arquitectura técnica, no a "suscripción").

- **Adiciones nuevas:**
- Fotodiodo + calibración + mantenimiento predictivo (C6, C24) —

"joya técnica" del borrador original elevada a claim destacado.

- Cold-start (C17) — método de primer protocolo sin información previa.
- Detección de baja adherencia + notificación (C18).
- Optimización multiobjetivo eficacia + consumo energético (C19).
- Sistema de seguridad fisiológica anti-eritema (C15).
- Pasaporte Digital de Producto (C23) — conformidad ESPR UE.

Lenguaje aséptico (cero Art. 53(c))

Todo el material reivindica el **control de un dispositivo** y nunca el **tratamiento de un usuario**. Se ha eliminado integralmente el lenguaje terapéutico de los claims y de la memoria descriptiva técnica. Los ejemplos de aplicación describen objetivos de uso ("recuperación muscular", "mejora del sueño") sin afirmar eficacia clínica.

Una sola excepción pendiente de tu validación: uso del término "fotobiomodulación" o "PBM" como referencia técnica al sector. Es término técnico de literatura científica, pero requiere tu confirmación.

7 CUESTIONES CRÍTICAS QUE NECESITAMOS RESOLVER

Te las dejamos detalladas en 02_Email_Inicial_Patricia.pdf. Las copio aquí en formato resumido:

#	Cuestión	Por qué importa
A.1	Fecha estimada de publicación BOPI del MU U202532624	Define el deadline operativo real del filing (no es 24/12/2026)
A.2	Confirmación de ISA = EPO con prioridad parcial del MU	Estrategia base
B.1	Validez de estrategia "descripción MU literal + claims aséptica" para evitar prioridad rota (G 2/98)	Riesgo de pérdida de prioridad
B.2	Convención de etiquetado [MU PRIORITY] / [PCT DATE] aceptable	Trabajo procesal
C.1-C.3	Sostenibilidad: integrar en PCT o separar; encaje del PaaS reformulado; riesgo Art. 82 unidad	Coverage ESG
D	Confirmación de retirar BCI / QDs / Raman / genómica del PCT inicial	Riesgo enablement

#	Cuestión	Por qué importa
E	FTO scan previo al filing sobre Joovv, Vielight, TheraLight, Novothor, Medtronic	Riesgo infracción

RIESGOS ABIERTOS — POR ORDEN DE URGENCIA

#	Riesgo	Prob	Sev	Mitigación recomendada
H.1	Publicación BOPI U202532624 antes filing	Alta	■ Crítica	Filing julio 2026 vs deadline a confirmar contigo
H.4	Implementación real hardware no confirmada	Media	Alta	Auditoría interna técnica EKIO (en curso)
H.5	Auto-anticipación por divulgaciones EKIO	Media	Alta	Auditoría de web/Wolara/redes/demos pendiente
H.2	Vielight US11633621B2 obviousness en C4/C9	Media	Alta	7 puntos de distinción en memoria §3.2 + 5 puntos vs CGM en §8.5
H.3	§112/Art. 83 enablement motor IA	Baja-Media	Alta	Memoria §7-15 cubre los 8 requisitos
H.7	Art. 82 unidad de invención	Baja	Media	Cohesión en torno a "motor IA + bucle cerrado"

CONTEXTO ESTRATÉGICO

EKIO Bienestar S.L. ha sido admitida en el programa acelerador **Wolara** y está en proceso de cierre de financiación. La cartera de PI, incluyendo el bloque ESG (claims 23-25), es palanca central en la negociación con inversores.

La solidez del filing es decisión estratégica de empresa, no solo defensa técnica. Tu validación es el paso bloqueante para que podamos fijar fecha de filing.

SIGUIENTE PASO

Tras tu lectura inicial (recomendado 1 semana), proponemos una **videollamada de 60-90 minutos** para resolver las 7 cuestiones críticas y acordar:

1. Fecha objetivo de filing.
2. Cotización y cronograma del scope completo PCT + 8 jurisdicciones de fase nacional.
3. Encargo de dibujos técnicos a ilustrador de tu confianza.
4. Auditoría de divulgaciones propias EKIO.
5. Iteración v0.3 del claim set tras tus aportaciones.

Estamos a tu entera disposición.

DOCUMENTOS DE ESTE PAQUETE

#	Archivo	Páginas	Contenido
0	00_LEEME_ANTES.md	(este)	Guía de lectura
1	01_Brief_Agente_PCT_SRBA.pdf	~10	Brief operativo interno
2	02_Email_Inicial_Patricia.pdf	~6	Email con 7 cuestiones
3	03_Analisis_Prior_Art.pdf	~12	Estado de la técnica
4	04_Claim_Set_v0.2.pdf	~14	25 reivindicaciones
5	05_Examiner_Red_Team.pdf	~16	Adversarial review
6	06_Memoria_Descriptiva.pdf	27	Memoria técnica
7	07_Figuras_Spec.pdf	~12	Spec 7 figuras
8	08_Checklist_Final.pdf	~12	Checklist calidad

Total: ~ 109 páginas de material legal-técnico producido sobre los 6 documentos de investigación EKIO + el MU U202532624.

EKIO Bienestar S.L. — Junio 2026 — Confidencial

Francisco Javier Andrés Andrés — CEO